



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano**

Sezione settima civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40996/2022 R.G. promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante *p.t.*

Controparte_2 come da procura acclusa alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 1.10.2024, con il patrocinio dell'avv. Ivan Fossati, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in via Salvini n. 5, Milano,

Email_1

OPPONENTE

contro

CP_3 C.F. *P.IVA_2*) in persona del legale rappresentante *p.t.* *CP_4*

[...] , con il patrocinio degli avv.ti Edoardo Tosetto, Giuseppe Francesco Bonacci, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Piazza Eleonora Duse n. 2, Milano;

Email_2

Email_3

OPPOSTO

*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 23 ottobre, che qui si intendono richiamati. Precisamente:

Per *Controparte_1*

"In via principale e nel merito:

- *accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. Ing. 14417/2022, emesso dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in data 21 agosto 2022 e depositato in data 26 agosto 2022, all'esito della procedura monitoria R.G. n. 31200/2022;*

- *accertare e dichiarare, per le ragioni tutte espresse in narrativa, l'inesistenza di un qualsivoglia diritto di credito in capo alla società convenuta opposta e che nulla risulta ad essa dovuto da parte di *CP_1* e, per l'effetto – revocandone la relativa provvisoria esecutorietà concessa con*

provvedimento all'udienza del 18/05/2023 – dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. Ing. 14417/2022, emesso dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in data 21 agosto 2022 e depositato in data 26 agosto 2022, all'esito della procedura monitoria R.G. n. 31200/2022;

- in ogni caso, respingere ogni avversa pretesa creditoria ed ogni domanda avanzata da parte della convenuta opposta, poiché illegittima, infondata e comunque non provata, dichiarando altresì nullo e comunque di nessun effetto giuridico l'opposto decreto, disponendone la relativa revoca.

In subordine,

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse dovuta a CP_3 una qualsivoglia somma da parte di CP_1 revocare comunque il decreto ingiuntivo n. Ing. 14417/2022, emesso dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in data 21 agosto 2022 e depositato in data 26 agosto 2022, all'esito della procedura monitoria R.G. n. 31200/2022 e la relativa provvisoria esecutorietà, nonché ridurre e conteggiare l'asserito credito della società convenuta opposta nella minor somma corrispondente a quanto effettivamente prestato e/o, comunque, limitatamente al solo canone pattuito per la fornitura delle postazioni lavorative di cui al contratto del 28/10/2021, tenuto altresì conto delle reciproche partite di dare/avere delle società in causa.

In via riconvenzionale;

- accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali in capo a CP_3, in relazione agli obblighi pattuiti con CP_1 attraverso il contratto di fornitura delle postazioni lavorative e dei relativi servizi del 28/10/2021 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto de quo;

- in ogni caso, accertare e dichiarare che le condotte di CP_3 ed i suoi inadempimenti agli obblighi contrattuali, hanno cagionato un danno ingiusto a CP_1 e, per l'effetto, condannare la società convenuta opposta al risarcimento in favore di CP_1 di tutti i danni da quest'ultima subiti, così come verranno quantificati in corso di causa, ad istruttoria esperita, oppure nella misura che verrà definita in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;

in via istruttoria, si ista sin da ora per l'ammissione di prova per interpello e per testimoni sulle circostanze di fatto tutte esposte in narrativa, con espressa riserva di formulare i relativi capitoli e di indicare i nominativi dei testimoni, anche in prova contraria e/o controprova.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, compreso il rimborso forfetario delle spese generali del 15%, CPA e IVA se dovuta”

Per CP_3

“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

Per tutto quanto esposto in atti, rigettare tutte le domande formulate da Controparte_1 perché infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 11417/2022 e/o comunque condannare Controparte_1 al pagamento in favore di CP_3 dell'importo di Euro 65.166,04 e/o quella diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio o secondo equità.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.

In via istruttoria ha insistito nella prova testimoniale come formulata in atti.

*

FATTO E DIRITTO

Controparte_1 con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva al D.I. n. 14417/2022 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 65.166,04 oltre interessi e spese a favore di CP_3 a titolo di deposito cauzionale e pagamento dei canoni per i trimestri: novembre\dicembre21\gennaio22; febbraio\marzo\aprile22; maggio\giugno\luglio22, agosto\settembre\ottobre22, in

base al contratto del 28.10.2021 avente ad oggetto la fornitura di postazioni di lavoro presso la sede di CP_3 .

Domandava la revoca del D.I. comunque di accertare di nulla dovere alla controparte, e nel caso in cui fosse riconosciuto un qualche credito della controparte, chiedeva di conteggiare la minor somma. In via riconvenzionale domandava di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con condanna al risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa.

CP_3 , costituitasi con comparsa del 1° marzo 2023, ha domandato il rigetto dell'opposizione e delle istanze avverse in quanto infondate e la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.

-Alla prima udienza, il 18.5.2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al D.I. e accordava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.

All'esito, all'udienza dell'11.10.2023, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, non ammetteva la prova testimoniale dedotta dall'opposta e ammetteva quella dedotta dall'opponente limitatamente ai capitoli 1, 2.

All'udienza del 24.11.2023 venivano escussi i testimoni.

All'udienza del 28.5.2024 il giudice su istanza delle parti sospendeva il giudizio per tre mesi ai sensi dell'art. 296 cpc.

Alla successiva udienza del 3.10.2024, dato atto che le parti non erano addivenute ad una soluzione transattiva, le invitava a precisare le conclusioni.

Le parti precisavano le conclusioni come sopra e il giudice accordava i termini di cui all'art. 190 cpc con termine ridotto per il deposito della conclusionale al 25.10.2024.

*

-L'opponente ritiene di nulla dovere essendo intercorse tra le parti prassi \intese in virtù delle quali le partite economiche tra le società venivano mantenute in costante aggiornamento e si bilanciavano periodicamente in ragione dei rispettivi debiti\crediti. Ulteriormente, l'opponente non ritiene dovuti gli interessi di mora e la somma richiesta a titolo di restituzione del deposito cauzionale (per euro 4.166,00), importo che eventualmente avrebbe dovuto essere restituito al momento dello scioglimento del contratto (cessato il 20 luglio 2022).

Ha eccepito l'inadempimento dell'opposta, ritenendolo talmente grave da averla indotta a recedere dal contratto (doc. 6). In particolare, ha contestato che CP_3 non aveva provveduto a garantirle *il libero* godimento dei locali ove erano ubicate le postazioni lavorative attribuite a quest'ultima, che il libero accesso a tali locali di CP_3 era stato precluso anche al personale di CP_1 in quanto non era stato consegnato il badge di ingresso sin dall'ottobre del 2021. Ha inoltre lamentato la mancata installazione di un'apposita linea telefonica per oltre sette mesi, la presenza di un servizio di igiene e di pulizia degli ambienti inadeguato, la mancata consegna di ogni informazione relativa all'edificio ed alla sicurezza, pur indispensabile per la redazione del DVR e per il corretto svolgimento dei compiti da parte di CP_1

Ha quindi ritenuto che tale condotta inadempiente le abbia arrecato gravi danni in termini di reputazione commerciale nei confronti del proprio personale e dei clienti.

Ha precisato di non aver rinnovato il contratto per tali ragioni, come da comunicazione di recesso del 20.7.2022 (doc.6, in virtù di quanto previsto dall'art.3.1. del contratto *“con la presente esercita formalmente la disdetta dal predetto contratto che, quindi, alla data del prossimo 31/10/2022 terminerà non rinnovandosi...”*).

-L'opposta ha dato atto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione al D.I. Me-Source ha corrisposto interamente la somma ingiunta.

Nel merito, a riferito che quanto agli importi dei canoni di cui è stato chiesto il pagamento non è intercorso alcun accordo con la controparte, né sono intervenute compensazioni di partite dare\ avere che tenessero conto di “più ampi rapporti sussistiti tra le parti”, come invece osservato dall'opponente.

In punto di interessi di mora ex dlgs 231\2022, in relazione ai canoni, ha evidenziato che essi sono espressamente previsti dall'art.7.3 del contratto, trattandosi comunque pur sempre, anche nel caso di specie, di prestazioni di servizi.

In punto di deposito cauzionale, ha osservato che esso avrebbe dovuto essere corrisposto dalla controparte in base al contratto, la quale tuttavia non ha mai provveduto a tale versamento.

Con riferimento alla tutela dei lavoratori e alla policy assunta al fine di garantire la salute degli stessi, ha evidenziato che nel contratto si legge espressamente che *“la Controparte_5 prende atto che all'interno dell'Immobile sono in vigore le restrizioni previste dalle normative vigenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che la stessa dichiara espressamente di conoscere”*, e che quindi l'opponente era a conoscenza delle restrizioni che CP_3 attuava per fronteggiare il contagio da Covid-19 e sottoscrivendo il contratto le ha espressamente accettate.

Ha osservato, quanto alle contestazioni sollevate dalla controparte, che essa si è limitata a produrre scambi di corrispondenza via e-mail (docc. 6 e 7) *nelle quali non si fa alcuna menzione ai presunti e oggi contestati ritardi nell'attività lavorativa dei dipendenti di CP_1 provocati dalle procedure Covid-19, foriere addirittura di essere la causa di asseriti e non ben definiti danni e pregiudizi.*

Ha ulteriormente rilevato, con riferimento alla consegna dei badge e alle conseguenziali difficoltà di accesso all'ingresso che quest'ultimo è garantito da una reception attiva negli orari di apertura della società che consente di entrare immediatamente nei locali anche in assenza di badge. Ha osservato che in ogni caso il contratto non prevede l'obbligo in capo a CP_3 di fornire badge ai dipendenti Parte
ource.

Quanto alla mancanza di una linea telefonica apposita e agli addotti danni causati da tale circostanza (*“per le mancate opportunità lavorative da parte di potenziali clienti che non avrebbero potuto raggiungere telefonicamente la società”*) ha evidenziato che l'opponente non ha fornito alcun documento o prova atta a dimostrare non solo l'effettiva assenza del servizio telefonico, ma neanche documentazione attinente alla perdita di affari.

Analogamente, in punto di addotta mancata pulizia dei locali utilizzati ha osservato che nessuna della centinaia di persone che frequentano i locali di CP_3 ha mai lamentato nulla al riguardo e che comunque ci sono tre dipendenti addetti alle pulizie. Ha infine rilevato che all'art. 2.5. del contratto si legge che *“la Società (id est: Me-Source (i) dichiara di aver già visionato l’immobile e le PLI (postazioni di lavoro integrato) con relativi impianti e di non avere alcuna contestazione o eccezione in merito ad essi avendoli trovati di pieno gradimento e idonei all’uso di ufficio consentito ai sensi del presente Contratto (...)”*.

*

Tutto ciò premesso, occorre osservare quanto segue.

Riguardo agli *“ulteriori rapporti”* tra le parti, su cui si basa la tesi dell’opponente, rapporti ulteriori e differenti rispetto a quanto pattuito nel contratto (vale a dire nel titolo posto a fondamento della pretese azionata), anche all’esito dell’istruttoria non è risultata la prova della sussistenza, neanche per fatti concludenti, di un accordo tra le parti che con specifico riferimento all’oggetto del presente giudizio, e quindi alle somme richieste come canoni e deposito, abbia derogato al contratto, modificandolo, o abbia disciplinato diversamente il credito fatto valere.

Innanzitutto, il doc. 5 prodotto dall’opponente contiene uno scambio di mail nel quale viene fatto riferimento ad un *credito* di CP_3 di euro 30.109,00, e la proposta di operare una compensazione con le partite aperte, unitamente alla richiesta di un riscontro circa i saldi attivo e passivo in essere tra le parti. Segue un foglio excel nel quale vengono indicate quelle che dovrebbero essere le reciproche posizioni debitorie e creditorie con le rispettive voci.

Lo scambio di mail non fornisce alcun specifico e concreto riscontro rispetto alla ricostruzione dell’opponente. Non si evince che le parti, con riferimento alla pretesa creditoria azionata, abbiano inteso porla in compensazione rispetto alle altre voci riferibili ad altri rapporti intercorrenti tra le stesse. Non viene manifestato alcun assenso in tal senso, non si desume la sussistenza di un accordo, né in punto di an, né in punto di quantum. Ciò a prescindere dal fatto che in altre circostanze le parti abbiano o meno proceduto nel senso della compensazione tra le reciproche voci di credito\ debito, circostanza indifferente rispetto alla valutazione in oggetto, trattandosi nel caso di specie di fornire la prova circa la sussistenza di un accordo modificativo con riferimento all’ipotesi in oggetto.

Tale prova non è stata fornita. Manca inoltre un’allegazione specifica e circostanziata in merito alle singole voci che si intenderebbe computare nel calcolo delle rispettive voci attive e passive.

Né tale carenza può dirsi colmata a seguito dell’espletamento della prova testimoniale.

I due testi dell’opponente hanno confermato i contenuti delle mail, ma non hanno fornito ulteriori elementi idonei a contestualizzare tali contenuti con specifico riferimento al credito fatto valere e alla loro esecuzione.

Il testimone Tes_1 ha riferito che il file veniva condiviso, aggiornato e scambiato per mail tra le due società, *“Preciso che spesso io stesso provvedevo ad inviare per*

mail il file excel al sig. CP_6 di CP_3” e che lo scopo della condivisione del file era di fare gli aggiornamenti e le compensazioni dei rapporti crediti/debiti tra le parti “questo per evitare di fare i vari bonifici ricorrenti e per ridurre i movimenti di cassa”. Analogamente il testimone Tes_2 ha riferito che con il file excel si provvedeva alle compensazioni dei crediti/debiti tra le parti.

Se ne desume che lo scambio del file era finalizzato a fare il punto delle rispettive voci di dare\ avere, ma non se ne desume un automatismo in punto di compensazioni o un accordo in tal senso.

Anche ove si ritenesse che dal contenuto del suddetto doc. 5 si possa desumere che le parti erano solite compensare le rispettive poste, comunque non risulterebbe che nel caso di specie abbiano inteso procedere in tal senso.

Tra l'altro, da un lato risulta pacifico che CP_1 non ha pagato i canoni in relazione ai quali ha agito in via monitoria, dall'altro non risulta che in concreto è stata posta in essere una qualche compensazione tra le parti rispetto al credito azionato.

Riguardo al computo degli interessi sui canoni ai sensi del Dlgs 231\2022, essi sono dovuti, trattandosi di transazione commerciale ed essendo stati espressamente pattuiti dalle parti, all'art. 7.3 del contratto del 28.10.2021 (“Eventuali ritardati pagamenti potranno essere soggetti agli interessi di mora che le Parti convengono siano conteggiati in base al disposto del D.Lgs 231/02”).

Riguardo al deposito cauzionale si deve osservare che l'art. 8.1. del contratto stabiliva “La SOCIETÀ, a garanzia di tutte le obbligazioni che assume con il presente Contratto, si impegna versare a CP_3, entro e non oltre la sottoscrizione del presente Contratto, un importo pari a 1 (una) 6 mensilità del corrispettivo di cui al precedente Articolo 7.1, pari a euro 4.166,00 (quattromilacentosessantasei/00) oltre IVA, a titolo di deposito cauzionale...Il deposito cauzionale, come sopra costituito, sarà restituito alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del presente Contratto ...”.

E' pacifico che tale deposito cauzionale non è stato corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto né successivamente.

Non risulta tuttavia neanche che l'opposta l'abbia richiesto durante il contratto, contratto che non è stato rinnovato e che quindi si è ormai concluso (il 20.7.2022).

Ciò chiarito, si deve osservare che il deposito cauzionale risponde all'esigenza di garantire rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto da parte di CP_1 e quindi di garantire il pagamento dei canoni per l'utilizzo delle postazioni lavorative.

Posto che l'opposta agisce per il pagamento dei canoni, e che non allega danni ulteriori che giustifichino un ipotetico trattenimento del deposito cauzionale, il quale non avrebbe più alcuna funzione, dal momento che non sussiste più alcun contratto, ne consegue che a CP_3 non è dovuto l'ulteriore pagamento del deposito (ulteriore rispetto alla domanda di pagamento dei canoni).

Conseguentemente l'opponente non deve corrispondere all'opposta l'importo di euro 4.166,00.

*

Riguardo agli inadempimenti lamentati dall'opponente e agli addotti danni si deve osservare che alcune delle prestazioni indicate non erano previste dal contratto come obbligazioni in capo all'opposta, e che comunque non è stata data prova della sussistenza dei danni, tra l'altro genericamente allegati dall'opponente.

Alcun danno, per esempio, è stato patito dall'opponente nel periodo di utilizzo delle postazioni di lavoro di CP_3 . Oltre alla prova della esecuzione delle prestazioni di cui al contratto da parte dell'opposta, si deve osservare che le condotte indicate dall'opponente come inadempienti non assumerebbero comunque un rilievo ed un'importanza tale, ai fini dell'adempimento del contratto, da poter assumere rilevanza in termini di gravità, ai fini della risoluzione per inadempimento. Ciò tanto in relazione al tipo di prestazioni descritte dall'opponente e alla natura delle stesse, quanto in relazione a ciò che risulta dalla allegazione in fatto della stessa opponente.

Quanto infine all'addotto controcredito dell'opponente (secondo la prospettazione di CP_1 dopo la cessione della piattaforma Voices Analytics, essa avrebbe continuato a sostenere i relativi costi e l'ammortamento degli ultimi quattro mesi dell'anno 2021 - doc. 4 -) per il quale dichiara di avere ottenuto D.I. in altro procedimento pendente innanzi a questo giudice, si rileva che tale pretesa esula da quella in oggetto, nella quale non è stata neanche accertata la sussistenza di un accordo tra le parti volto a compensare la pretesa fatta qui valere dall'opposta rispetto all'asserite posizioni creditorie dell'opponente. Conseguentemente, non risulta alcun controcredito dell'opponente da poter compensare con il credito dell'opposta.

Per tutte le ragioni opposte le domande poste in essere dall'opponente sono risultate infondate.

Riguardo al credito dell'opposta, lo stesso è stato accertato per un importo inferiore a quello ingiunto. Dalla somma ingiunta deve essere decurtata quella relativa al pagamento del deposito cauzionale, non dovuta.

Conseguentemente, il D.I. deve essere revocato e l'opponente, comunque soccombente, deve essere condannata al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 61.000,04 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 dalla scadenza dei singoli canoni al saldo.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'opponente e liquidate coma da dispositivo, in base ai parametri legali, in particolare tenuto conto del valore della causa, della natura dell'accertamento, dell'attività svolta.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) revoca il D.I. n. 14417/2022 emesso dal Tribunale di Milano;
- 2) condanna CP_1 al pagamento a favore di CP_3 della somma di euro 61.000,04 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 dalla scadenza dei singoli canoni al saldo;
- 3) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- 4) condanna CP_1 al pagamento a favore di CP_3 delle

spese di lite, liquidate per compensi in complessivi euro 14.000,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

Milano, 10.12.2024

Il Giudice
Ernesta Occhiuto